발송번호: 9-5-2020-090914416
발송일자: 2020.12.28.
제출기일: 2021.02.28.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출원인	성명	한국타이어앤테크놀로지 주식회사 (특허고객번호: 120120550993)
	주소	
대리인	성명	한상수
	주소	
발명자	성명	김병립
	주소	
발명자	성명	허정무
	주소	
발명자	성명	이명중
	주소	
발명자	성명	홍창효
	주소	
발명자	성명	손수진
	주소	
출원번호		10-2019-0116150
출원일자		2019.09.20.
발명의 명칭		차량용 비공기입 타이어 및 이의 제조방법

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2021.02.28.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2021.02.28.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-10항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제10항	특허법 제42조제4항제2호

2	청구항 제1항, 제9항	특허법 제29조제1항제2호
3	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제10항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

1-1. 이 출원의 청구항 제10항에는 "상기 스포크부(200)", "상기 트레드부(100)"가 기재되어 있는데, 그 이전에 기재된 바 없는 '스포크부(200)', '트레드부(100)'에 대해 '상기'를 병기하고 있어 명확하지 않고, '상기'를 제외하여 해석해 보아도 청구항 제10항의 기재만으로는 다른 구성요소들과의 결합관계를 명확하게 파악할 수 없습니다.

따라서 청구항 제10항은 명확하지 않습니다.

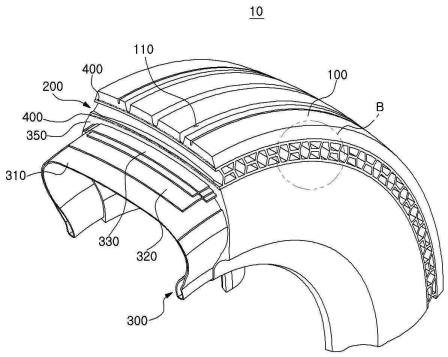
2. 이 출원의 청구범위의 청구항 제1항, 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1924107호(2018.11.30.)

2-1. 이 출원의 청구항 제1항에 기재된 발명(이하, '제1항 발명'이라 하고, 이하 다른 청구항들에도 동일한 방식으로 표기함)과 반 공기입 타이어에 관한 **인용발명 1**을 비교하면 다음과 같습니다.

구성	제1항 발명	인용발명 1	비교
구성 1	지면에 접하게 되는 트레드부(100)	주행시 노면과 직접적으로 접촉되는 트레드부(100)	동일
구성 2	트레드부(100) 저부에 설치되며 충격을 완화시키는 스포크부(200)	트레드부(100)의 저부에 설치되며 충격을 분산 및 흡수하는 완충재역할을 하는 스포크(220)	동일
구성 3	타이어의 림(400)과 체결하기 위한 비드부(300)	반공기 타이어(10)의 림(도면부호 미도시)에 결합되는 비드(340)	동일

도면 비교			

위 구성대비표에 나타낸 바와 같이, 구성 1 내지 3은 인용발명 1의 대응구성들과 동일합니다.

따라서 제1항 발명은 인용발명 1과 동일하므로, 특허를 받을 수 없습니다.

1-2. 제9항 발명과 인용발명 1을 비교하면 다음과 같습니다.

구성	제9항 발명	인용발명 1	비교
구성 A	고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 비드부(300)를 성형하는 제1단계(s110);	고무로 형성되며, 림(도면부호 미도시)에 결합되는 형상을 가지며, 비드번들(미도시), 비드와이어(미도시)를 포함하는 공기입부 성형 및 가류단계(S1)	동일
구성 B	상기 비드부(300)에 스포크부(200)를 접착제를 통해 접착시키는 제2단계(s120);	비드(340)이 형성된 공기입부(300)의 고무층(350)의 외주면에 접착제가 도포되어 비공기입부를 형성하는 비공기입부 사출단계(S3)	동일
구성 C	상기 스포크부(200) 위에 트레드부(100) 반제품을 감는 제3단계(s130);	비공기입부(200) 사출단계(S3)후에 비공기입부의 외주면에 트레드부(100)를 감는 단계	동일
구성 D	가류하는 제4단계(s140);	챔버에서 가류시키는 트레드부 형성단계(S5)	동일

위 구성대비표에 나타낸 바와 같이, 구성 A 내지 D는 인용발명 1의 대응구성들과 동일합니다.

따라서 제9항 발명은 인용발명 1과 동일하므로, 특허를 받을 수 없습니다.

3. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하, '통상의 기술자'라 함)이 쉽게

발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

인용발명 1 : 등록특허공보 제10-1924107호(2018.11.30.)
인용발명 2 : 등록특허공보 제10-1723745호(2017.04.05.)
인용발명 3 : 일본 공개특허공보 특개2018-002142호(2018.01.11.)

3-1. 제1항, 제9항 발명은, 앞서 본 2-1.항, 2-2.항에서 밝힌 바와 같이, 인용발명 1과 동일하므로, 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-2. 제2항 발명은, '상기 비드부(300)는 고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 것'을 특징으로 하고 있는데,

인용발명 1에도 고무층(350)에는 비드(340)이 구성되어 있고, 림에 결합되는 비드(340)의 형상이 개시되어 있으나, 그 세부 구성에 대해 구체적으로 개시하고 있지 않은데, 이에 대하여는 비드부가 보강된 중하중용 공기입 타이어에 고나한 **인용발명 2**에 비드부가 다수의 비드 와이어로 이루어진 비드 번들(111)의 구성이 개시되어 있습니다.

또한, 인용발명 1, 2의 결합에 대해 살펴보면, 인용발명 1에도 개시되어 있는 비드부(340)의 구체적 사항에 대해 인용발명 2의 대응구성들을 단순 부가하는 것이므로, 통상의 기술자가 이들 인용발명 1, 2를 결합하는데 특별한 기술적 어려움이 없다 할 것입니다.

따라서 제2항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-3. 제3항 발명은, '상기 비드번들(310)을 감싸며 비드부(300)의 골격을 유지하기 위한 강성을 가지는 비드필러(320)를 포함하는 것'을 특징으로 하고 있는데,

인용발명 2에도 비드 번들(111)을 감싸는 하드 에이펙스(112)가 개시되어 있습니다.

따라서 제3항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-4. 제4항, 제5항 및 제6항 발명은 각각 비드필러의 길이, 비드부의 높이 및 스포크의 높이에 대한 상대적인 비율을 수치로서 한정하고 있으나, 이러한 수치한정은 통상의 기술자가 요구되는 사양이나 적용 환경 등에 따른 최적화 또는 호적화한 수치에 불과하고, 발명의 설명을 참작해 보아도 이들 수치에 대한 임계적 의의를 인정할 만한 사항을 발견할 수 없습니다.

따라서 제4항 발명은 인용발명 1, 2에 의하여, 그리고, 제5항 및 제6항 발명은 인용발명

1에 의하여 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-5. 제7항 발명은, ‘상기 스포크부(200)는 탄성을 갖는 스포크들이 그물구조로 설치되어 지면으로부터의 충격을 완화시키는 것’을 특징으로 하고 있는데,

인용발명 1에도 스포크부(220)는 충격을 분산, 흡수하는 완충재역할을 위한 복수개의 제1부재(221), 제2부재(222), 제3 부재(223)를 통해 다각형의 구조로 형성된 것이 개시되어 있습니다.

따라서 제7항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-6. 제8항 발명은, ‘상기 비드부(300)는 상기 스포크부(200)의 내측에 인입 가능하고, 상기 스포크부(200)는 상기 트레드부(100)의 내측에 인입 가능하여, 상기 트레드부(100)와 상기 스포크부(200) 및 상기 비드부(300)의 조립으로 형성되는 것’을 특징으로 하고 있는데,

인용발명 1에도 비드(340), 스포크(220), 트레드부(100)가 적층 구조로 이루어진 것이 개시되어 있습니다. 다만, 이들이 ‘인입 가능한 구조’인 것에 대해서는 개시하고 있지 않은데,

이에 대하여는 비공기입 타이어에 관한 **인용발명 3**에 림(700)의 외면에 스포크 디스크(500), 점유율 밴드(300), 트레드(200)가 동심형으로 배치되어 결합 조립되는 구조가 개시되어 있고, 인용발명 3의 조립 구조를 참작하여 인용발명 1의 타이어 조립시에 이를 이용하여 조립하는데 통상의 기술자에게 특별한 기술적 어려움이 없다 할 것입니다.

따라서 제8항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

3-7. 제10항 발명과 인용발명 1을 비교하면 다음과 같습니다.

구성	제10항 발명	인용발명 1	비교
구성 a	고무로 형성되며, 타이어의 림(400)의 취부되는 부위에 대응하는 형상의 취부면(301)을 가지고, 림(400)에 견고하게 취부되기 위하여 강성을 향상시키기 위한 비드와이어들로 구성되는 비드번들(310)을 포함하는 비드부(300)를 성형하는 제1단계(s210);	고무로 형성되며, 림(도면부호 미도시)에 결합되는 형상을 가지며, 비드번들(미도시), 비드와이어(미도시)를 포함하는 공기입부 성형 및 가류단계(S1)	동일
구성 b	상기 스포크부(200)의 내측에 상기 비드부(300)를 인입시켜 조립하는 제2단계(s220);	스포크부(220) 적층	차이
구성 c	상기 트레드부(100) 내측에 상기 스포크부(200)와 상기 비드부	트레드부(100)의 내측에 스포크부(220)과 그 내측의 비드(340)를 포	차이

	(300)의 조립체를 인입시켜 조립하는 제3단계(s230);	함하는 고무층(350)의 결합구조	
구성 d	상기 비드부(300) 또는 상기 트레드부(100)에 공기를 투입하여 상기 비드부(300), 상기 스포크부(200) 및 상기 트레드부(100) 각각을 밀착 고정시키는 제4단계(s240);	비공기입부의 내주면에 결합되어 있고 내부에 공기가 수용되는 공간을 포함하는 공기입부(300)에 공기를 투입시키는 구조	차이

위 구성대비표에 나타낸 바와 같이, 구성 a는 인용발명 1의 대응구성들과 동일합니다.

구성 b 내지 d에 대하여, 인용발명 1에도 비드, 스포크, 트레드부의 구성을 조립하는 것이 개시되어 있는데, ‘인입 조립되는 특성’에 대해 구체적으로 개시되어 있지 않습니다.

이에 대하여는, 앞서 본 3-6.항에서 밝힌 바와 같이, 인용발명 3에 림(700)의 외면에 스포크 디스크(500), 점유율 밴드(300), 트레드(200)가 동심형으로 배치되어 결합 조립되는 구조가 개시되어 있고, 인용발명 3의 조립 구조를 참작하여 인용발명 1의 타이어 조립시에 이를 이용하여 조립하는데 통상의 기술자에게 특별한 기술적 어려움이 없다 할 것입니다.

따라서 제10항 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]

첨부1 등록특허공보 제10-1924107호(2018.11.30.) 1부.

첨부2 등록특허공보 제10-1723745호(2017.04.05.) 1부.

첨부3 일본 공개특허공보 특개2018-002142호(2018.01.11.) 1부. 끝.

2020.12.28.

특허청 기계금속기술심사국

자동차심사과 심사관 김동욱 _____

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다.

3. 보정료 납부안내
 o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
 o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
 o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
 【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
 ① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
 ② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
 ③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
 ④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
 ⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
 ⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
 ⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
 단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

5. 온라인 영상면담 및 보정안 리뷰(심층면담) 서비스 안내
 o 심사관에게 방문면담을 신청할 경우 특허청(대전)에서 출원발명에 관한 상담 서비스를 받을 수 있고, 영상면담을 신청할 경우에는 특허청(대전) 방문 없이도 상담이 가능합니다(영상면담 장소: 특허청 서울사무소와 강원, 경남, 경북, 광주, 부산, 울산, 인천, 전남지역지식재산센터).
 o 보정안 리뷰를 신청할 경우 심층면담을 통해 거절이유 해소 여부 등 보정안에 대한 보다 체계적인 사전검토 서비스를 받을 수 있습니다(특허로(www.patent.go.kr) - 출원신청 메뉴).

6. 출원인의 명세서 작성 및 보정에 이해를 돕고자 아래 사이트에서 명세서작성사례 및 기술분야별 보정매뉴얼 등을 제공하고 있습니다. 인터넷 접속이 어려울 경우, 담당 심사관에게 연락주시면 명세서작성사례 등을 우편으로 송부해드리겠습니다.
 o 특허로(www.patent.go.kr)-명세서작성관련 유용한 Tip

※「특허로」고객센터에서 알림서비스를 신청하시면 담당 심사관 지정 알림, 마감기한 알림 등 각종 민원처리 사항을 이메일과 휴대폰(SMS)로 받아 보실 수 있습니다.

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 결정 내용에 대한 사항은 특허청 ☎042-481-3445(담당심사관 김동욱)로 문의하시기 바랍니다.
※ 특허청 및 특허청 직원은 법령에서 정한 법정 수수료 외에 출원인 또는 대리인으로부터 일체의 금품·향응 및 편의제공을 요구하거나 받지 않습니다. 이러한 요구나 사례를 인지 또는 목격하였을 경우, 특허청 홈페이지(https://www.kipo.go.kr) 공직비리신고센터(특허청-민원/참여-국민신고-공직비리신고센터)로 신고하여 주시기 바랍니다.

※ (특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)